

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2498/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ  
นาย ชัยยุทธ ดลเฉลิมเกียรติ

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3 (1), มาตรา 3 (5)

จำเลยออกเช็คพิพาทเพราะถูกข่มขู่ วันรุ่งขึ้นจำเลยได้ไปแจ้งอายัดต่อธนาคาร มิให้จ่ายเงินตามเช็ค เป็นการแสดงให้เห็นว่าจำเลยออกเช็คไปโดยไม่มีเจตนาที่จะให้นำเช็คไป เรียกเก็บเงิน ทั้งการที่จำเลยสั่งธนาคารมิให้จ่ายเงินตามเช็คก็มีใช่เป็นการทุจริต แม้ผู้เสียหายนำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินไม่ได้จำเลยก็ไม่มี ความผิดตามฟ้อง

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3(1)(5)เช็คฉบับแรกจำนวนเงิน 40,000 บาท ลงโทษจำคุก 2 เดือนเช็คฉบับที่สอง จำนวนเงิน 36,660 บาท ลงโทษจำคุก 2 เดือน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 รวมสองกระทงจำคุก 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำสืบรับกันฟังได้เบื้องต้นว่า จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.1 จ.2 มอบให้นายสมบุรณ์ คีระกิตติสุวรรณนายสมบุรณ์ได้นำไปมอบให้นายเรืองนาจ อภิวัฒน์ศิริกุลเมื่อเช็คถึงกำหนดนายเรืองนาจ ได้นำไปเข้าบัญชีของนายเรืองนาจเพื่อให้เรียกเก็บเงินปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินทั้งสองฉบับโดยให้เหตุผลอย่างเดียวกันว่า มีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินโดยจำเลยเป็นผู้สั่งไม่ให้ธนาคารจ่ายเงินปัญหาวินิจฉัยว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าเหตุที่จำเลยออกเช็คให้นายสมบุรณ์ เพราะมีมูลหนี้เดิมที่นายไฉยมิลาของจำเลยเป็นหนี้นายสมบุรณ์อยู่ก่อน จำเลยจึงยอมส่งจ่ายเช็คพิพาทชำระหนี้ให้นายสมบุรณ์ นายสมบุรณ์จึงรับเช็คพิพาทมาโดยมีมูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายหาใช่ได้มาจากการข่มขู่ไม่ ฝ่ายจำเลยนำสืบว่าได้ออกเช็คพิพาทให้นายสมบุรณ์เพราะถูกข่มขู่ จึงควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า นายสมบุรณ์รับเช็คพิพาทมาจากจำเลยโดยมิได้มีการข่มขู่ดังที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ โจทก์มีนายสมบุรณ์เป็นพยานซึ่งได้ตอบทนายจำเลยซักค้านว่า เมื่อต้นปี 2528 ได้ไปทวงหนี้ค่าสินค้าจากจำเลยที่โรงงานของจำเลยได้พบจำเลยและภรรยาของจำเลยกับน้องชายของจำเลยอีกคนหนึ่ง จึงได้บอกจำเลยถึงเรื่องหนี้ที่บิดาจำเลยติดค้างมานานแล้วและจำเลยได้รับสมบัติของบิดามามากก็ต้องเป็นผู้ชำระหนี้แทนบิดา จำเลยจึงยอมส่งจ่ายเช็คมอบให้นายสมบุรณ์ประมาณ 10-11 ฉบับ รวมทั้งเช็คพิพาททั้งสองฉบับด้วย ต่อมานายสมบุรณ์ได้มอบเช็คที่จำเลยส่งจ่าย 8-9 ฉบับ ให้แก่นายตีไปเมื่อประมาณปี 2528 ครั้นเช็คถึงกำหนดนายตีนำไปเรียกเก็บเงินไม่ได้เพราะธนาคารปฏิเสธการจ่าย

เงิน นายตี๋จึงฟ้องจำเลยคดีของนายตี๋อยู่ระหว่างอุทธรณ์ ส่วนเช็คพิพาททั้งสองฉบับ ในคดีนี้นายสมบุรณ์ได้นำไปมอบให้นายเรืองนาจเมื่อต้นปี 2529 เป็นการชำระค่าซื้อ สินค้าพืชเกษตร ฝ่ายจำเลยมีตัวจำเลยเบิกความว่า นายสุรเชษฐ์ ดลเฉลิมเกียรติ กับ นางวัชรภรรยาอาศัยโรงงานของจำเลยผลิตน้ำมันไก่ น้ำมันพืชในโรงงานของจำเลย หายเป็นประจำ จำเลยจึงแจ้งให้นายสุรเชษฐ์กับนางวัชรออกจากโรงงาน ทั้งสอง คนไม่ยอมออกไป โดยอ้างว่าถ้าจะให้ออกไปก็ให้จำเลยชำระหนี้ที่นายสุรเชษฐ์กับนาง วัชรติดค้างนายสมบุรณ์เกี่ยวกับการค้ำน้ำมันแทน จำเลยไม่ยอมต่อมากลางปี 2528 นายชัยรัตน์ ดลเฉลิมเกียรติ ซึ่งได้ยืมเงินนายสมบุรณ์ไปให้นายสุรเชษฐ์ได้มาพบ จำเลยที่โรงงานพร้อมกับนายสุรเชษฐ์และนางวัชรโดยบอกจำเลยว่าถ้าไม่ยอมให้นาย สุรเชษฐ์กับนางวัชรใช้โรงงานเจียวน้ำมันไก่ก็ให้จำเลยใช้หนี้แทน จำเลยไม่ยอม ทั้ง สามคนก็ออกไปจากโรงงานประมาณ 1 ชั่วโมง ก็เข้ามาพร้อมกับนายสมบุรณ์และนาง เตียวมารดาจำเลยนายสุรเชษฐ์กับนายสมบุรณ์และนายชัยรัตน์มีอาการเมาสุราได้พูด บังคับให้จำเลยใช้หนี้แทนนายสุรเชษฐ์กับนางวัชรอีกจำเลยก็ไม่ยอม นายชัยรัตน์จึง ชักปืนออกมาเล็งไปที่จำเลยจำเลยตกใจกลัว จึงยอมเขียนเช็คโดยนายสมบุรณ์และ นายชัยรัตน์บอกให้ลงวันที่ในเช็คห่างกันฉบับละ 2 เดือน จำเลยได้เขียนเช็คมอบให้ นายสมบุรณ์ไปรวม 6 ฉบับ ซึ่งรวมทั้งเช็คพิพาทนี้ด้วยเมื่อนายสมบุรณ์รับเช็ค ทั้งหมดไปแล้วก็ออกไปจากโรงงานพร้อมกับพวกดังกล่าวข้างต้น จำเลยกับนาง ประภาภรรยาจะไปแจ้งความดำเนินคดีแก่นายชัยรัตน์และนายสมบุรณ์ แต่สงสาร นางเตียวมารดาซึ่งเป็นโรคหัวใจจึงไม่ไปแจ้งความ รุ่งขึ้นวันที่ 14 มิถุนายน 2528 จำเลยได้ไปแจ้งอายัดเช็คพิพาทโดยสังฆาการไม่ให้จ่ายเงินตามเช็คปรากฏตาม เอกสารหมาย จ.7 นอกจากนี้จำเลยเบิกความยืนยันว่าขณะที่ถูกนายชัยรัตน์กับพวก ดังกล่าวใช้ปืนข่มขู่ นั้น มีนางประภาภรรยาและนางสาวกรรณิกา ตรีเกษรพมาศ อยู่ รู้เห็นด้วยและจำเลยได้นำนางประภา สุจิตตานนท์รัตน์ กับนางสาวกรรณิกา มาเบิก

ความประกอบสนับสนุนได้ความสอดคล้องต้องกันกับคำเบิกความของจำเลยดังกล่าวข้างต้น

พิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยแล้ว เห็นว่าที่นายสมบุรณ์พยานโจทก์เบิกความว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับให้เป็นการชำระหนี้แทนบิดาจำเลยนั้นไม่มีหลักฐานมาประกอบสนับสนุนจึงเป็นการเบิกความลอย ๆ ทั้งยังยอมรับว่าได้รับเช็คมาจากจำเลยรวมทั้งหมด 10-11 ฉบับ ตั้งแต่ปี 2528แล้วได้นำไปมอบให้นายตี 8-9 ฉบับ โดยอ้างว่าเป็นการชำระค่าซื้อข้าวโพด นายตีได้นำเช็คไปเรียกเก็บเงินไม่ได้จนกระทั่งนายตีได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ส่วนเช็คพิพาททั้งสองฉบับนี้ นายสมบุรณ์เพิ่งนำมามอบให้นายเรืองนาจเมื่อต้นปี 2529 น่าเชื่อว่านายสมบุรณ์ได้ทราบอยู่ก่อนแล้วว่าเช็คพิพาททั้งสองฉบับที่มอบให้นายเรืองนาจไปนั้นธนาคารก็ต้องปฏิเสธการจ่ายเงินด้วยเหตุเดียวกันดังปรากฏตามที่จำเลยเบิกความไว้ว่าหลังจากถูกข่มขู่ให้ออกเช็คไปแล้ววันรุ่งขึ้นได้ไปแจ้งอายัดมิให้ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค จากคำเบิกความของนายสมบุรณ์ประกอบกับข้อเท็จจริงตามพฤติการณ์แห่งคดีเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานของจำเลยซึ่งนอกจากมีตัวจำเลยเบิกความยืนยันว่าได้ออกเช็คพิพาทให้นายสมบุรณ์ไปเพราะถูกนายชัยรัตน์ใช้ปืนขู่แล้ว จำเลยได้มีนางประกากับนางสาวกรรณิกาซึ่งมาเบิกความได้สอดคล้องต้องกันอันเป็นที่เชื่อได้ว่าที่จำเลยออกเช็คพิพาทให้นายสมบุรณ์นั้นเป็นเพราะถูกข่มขู่ นอกจากนี้จำเลยยังมีหลักฐานยืนยันว่าหลังจากถูกข่มขู่และได้ออกเช็คมอบให้นายสมบุรณ์ไปแล้ววันรุ่งขึ้นจำเลยได้ไปแจ้งอายัดต่อธนาคารมิให้จ่ายเงินตามเช็คดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.7 เป็นการแสดงให้เห็นว่าจำเลยออกเช็คไปโดยไม่มีเจตนาที่จะให้นำเช็คไปเรียกเก็บเงินทั้งการที่จำเลยสั่งธนาคารมิให้จ่ายเงินตามเช็คก็มีใช่เป็นการทูลจรีต ดังนั้นแม้ว่านายเรืองนาจนำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินไม่ได้เพราะธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินโดยอ้างเหตุว่ามีคำสั่งให้ระงับการจ่ายจำเลยก็ไม่มี ความผิดตามฟ้อง"

พิพากษายืน

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-พนม พ่วงภิญโญ-อุดม มั่งมีดี)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |